

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

CIUDAD DE LA JUSTICIA AVDA DE LA JUSTICIA SN FASE II CP 30011 MURCIA

Teléfono: 968204477, **Fax:** 968879577

Correo electrónico: instancia5.murcia@justicia.es

Equipo/usuario: ESB

Modelo: S40010 AUTO TEXTO LIBRE ART 206.1 2º LEC

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE , EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK, SA, PROMONTORIA BACKGAMMON DAC
Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, FRANCISCO JAVIER BERENGUER LOPEZ
Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ,
EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO
Procurador/a Sr/a. ,
Abogado/a Sr/a. ,

AUTO

Juez/a/Magistrado/a-Juez/a

Sr./a: MARIA MILLAN GISBERT.

En MURCIA, a siete de enero de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Procurador FRANCISCO JAVIER BERENGUER LOPEZ, en nombre y representación de PROMONTORIA BACKGAMMON DAC , ha presentado un escrito en el que solicita la prosecución de la ejecución en su favor.

Segundo. La parte ejecutante alega que actúa en su condición de sucesor intervivos de quien figura como parte ejecutante en el título.

Tercero. Al considerar el Órgano judicial que no ha sido acreditada suficientemente la sucesión alegada, se acordó dar el traslado del art. 540.3 de la LEC y cuyo resultado obra en las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Si bien, en principio, la legitimación, tanto activa como pasiva, queda limitada a quienes figuran en el título como parte ejecutante y ejecutada, respectivamente, el art. 540 LEC autoriza que pueda despacharse también la ejecución a favor de quien acredite ser



sucesor del que figure como parte ejecutante en el mismo, o frente al que se acredite que es el sucesor del que aparezca como parte ejecutada.

En el caso de que se hubiera despachado ya ejecución, se notificará la sucesión a la parte ejecutada o ejecutante, según proceda, y la ejecución continuará a favor o frente a quien resulte ser sucesor.

Para acreditar la sucesión exige el apartado 2º de dicho precepto que se acompañen con la demanda documentos fehacientes, y que, además, sean suficientes a juicio del tribunal a los efectos pretendidos. Pero si la documentación aportada no fuera fehaciente, o siéndolo, se estimara insuficiente, se dará traslado de la petición.

En el presente caso, los documentos acompañados a la demanda para acreditar la sucesión en la parte ejecutante se consideraron no suficientes, por lo que se ha acordado el traslado previsto en el art. 540.3 LEC, con el resultado que obra en las actuaciones.

Segundo. En el presente caso, la parte compareciente pretende acreditar la sucesión mediante un testimonio notarial individualizado, del que se desprende la sucesión de la compareciente en un crédito de la ejecutante frente al ejecutado de autos, pero el crédito en cuestión no queda acreditado que sea el de autos, puesto que se identifica con un número que no concuerda con el número de operación por la que se sigue la presente ejecución.

Siendo así, no puede considerarse acreditada la sucesión procesal solicitada.

PARTE DISPOSITIVA

No ha lugar a tener por comparecido en las presentes actuaciones al Procurador FRANCISCO JAVIER BERENGUER LOPEZ, en nombre y representación de PROMONTORIA BACKGAMMON DAC, como sucesor de la parte ejecutante.

Modo de impugnación: recurso de **REPOSICIÓN** ante este Órgano judicial, mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de **CINCO** días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe expresar la infracción en que haya incurrido la resolución. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, y acreditarse debidamente. Sin estos requisitos no se admitirá la impugnación. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (arts. 451 y 452 de la LEC).

